DOCUMENTO SEM VALIDADE

Portaria de outorga prévia

Orgão Emissor: Instituto Água e Terra | **Origem: SIGARH**

Protocolo: 19.985.843-2 | **Publicação: 16/08/2023**

Portaria: 25217/2023/OP-GOUT | **Validade: 14/08/2025**

Revogação: 04/02/2026

Nome/Razão Social: INOVA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 37.83*.***/****-**

Empreendimento: Represa Gema

Endereço: Rodovia Pr 218 **Localidade:** Zona Rural

Município: São Sebastião da Amoreira **UF:** PR

Interessados

GUST*** ******** ********** ** ******** ***** ********** 084.6**.***-**

Ponto de interferência

Bacia hidrográfica: Tibagi **Comitê:** Tibagi

Tipo de corpo hídrico: Córrego **Nome:** Sem denominação na base

Coordenadas UTM: 7.403.775,00 N 532.233,00 E **Fuso:** 22 (SIRGAS 2000)

Código do ponto: 1030503 **Código Ottobacia:** 864227428

Dominialidade: Estadual **Nome popular:** sem nome

Área crítica: Não **Regional:** Escritório Regional de Cornélio Procópio

Características da intervenção

Finalidade(s) Acumulação

Nome da barragem Represa Gema

Volume máximo (m³) 323.712,87

Vazão mínima à jusante (m³/s) 0,05000

Vazão de regularização (m³/s) -

Vazão máxima de projeto (m³/s) 4,860

Área do reservatório (m²) 81.831,15

Altura do barramento (m) 5,00

Vazão de projeto do vertedouro (m³/s) 0,10

Ano de conclusão da obra 1990

Classificação da barragem

Categoria de risco Alto **Dano potencial** Baixo **Classe da barragem** D

Observações

A Barragem foi classificada com CRI = Médio e DPA= Baixo, resultando em classificação final = "D", portanto deverá apresentar a seguinte documentação para atender à Lei de Segurança de Barragens: Ficha de Inspeção de Segurança Regular (ISR) no PRAZO DE 12 MESES. Esta classificação deve-se às características da barragem: Altura = 5,00 m, Área do reservatório = 81.831,15 m e Volume Máximo = 323.712,87 m3. A Classificação da CRI como Alta ocorre em função da falta de informações sobre o Estado de Conservação da Barragem, sendo utilizados os valores mais rigorosos. Não foi realizada vistoria técnica, então foram utilizadas as informações fornecidas pelo requerente.

Deverá para obtenção da Outorga de Direito ser executado extravasor conforme projeto anexado ao presente. O extravasor em concreto armado deverá ser trapezoidal com área de 2,0 m2.

Condições

O Outorgado (**INOVA AGROPECUARIA LTDA**) deverá instalar e manter em funcionamento equipamento de medição para monitoramento contínuo da vazão, tempo de operação e demais condições de uso, devendo enviar periodicamente os resultados ao INSTITUTO, conforme especificado a seguir:

1 Instalação de dispositivo medidor de vazão de jusante

Frequência de coleta: Diária Frequência de envio: Anual

Prazo limite para envio: 12/12/2023

Art. 1º O empreendedor é responsável pelos aspectos relacionados à segurança da barragem, devendo assegurar que seu projeto, construção, operação e manutenção sejam executados de acordo com o que estabelece a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e demais regulamentos emitidos pelo órgão fiscalizador da segurança da barragem.

Art. 2º Este ato de outorga prévia, objeto desta Portaria, não estabelece direitos de uso de recursos hídricos, correspondendo somente à manifestação prévia do Poder Público Outorgante quanto ao objeto requerido, possibilitando ao Outorgado prosseguir no planejamento e

DOCUMENTO SEM VALIDADE

projeto de empreendimento, no atendimento às etapas de licenciamento previstas nas legislações sobre uso e ocupação do solo, meio ambiente, exploração e aproveitamento de recursos naturais e, ainda, no cumprimento das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Art. 3º O ato de outorga prévia estará garantido ao Outorgado, desde que os elementos do processo administrativo que deram sustentação a esta manifestação não venham a ser alterados nas fases subseqüentes do processo administrativo de requerimento de autorização de direito de uso de recursos hídricos.

Art. 4º O Poder Público Outorgante pode, em decisão motivada, suspender, total ou parcialmente, em definitivo ou por prazo determinado, a outorga prévia concedida.

Art. 5º A outorga poderá ser revogada, sem qualquer direito de indenização, nos casos de cancelamento da licença ambiental ou se as licenças municipais para construção e funcionamento não forem emitidas, se for o caso dessas exigências, ou ainda se verificados os demais casos previstos no artigo 32 do Decreto Estadual nº 9.957 de 23/01/2014.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo outorgado de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º O requerimento para renovação desta outorga deverá ser encaminhado ao Poder Público Outorgante no prazo máximo de até 90 (noventa) dias anteriores à data de expiração da vigência desta autorização.

Art. 8º No caso de desativação, interrupção das atividades do empreendimento ou desistência da outorga, o Outorgado deverá comunicar formalmente ao INSTITUTO, por meio de formulário próprio.

Art. 9º A transferência de titularidade da outorga, relativa à alteração do titular da outorga, poderá ser solicitada através de requerimento específico ao INSTITUTO.

Art. 10º O Outorgado se sujeita à fiscalização do INSTITUTO, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 11º O não cumprimento da legislação de recursos hídricos vigente e aos termos desta outorga sujeitará o outorgado às sanções previstas na Lei 12.726/99 e nos decretos 9957/2014 e 12.416/2014.

Art. 12º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.